

1501123-36.2021.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... notadamente equiparados ao delito de tráfico de entorpecentes.

A par de sua negativa, o rol de provas implica na condenação do réu. A vítima reconheceu o acusado tendo em conta grande tatuagem em seu pescoço, ora incomum, pelo tamanho e local de realização, conforme se vê da presente audiência. Além disso, o réu foi preso em flagrante juntamente com o adolescente Pablo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501123-36.2021.8.26.0094 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501123-36.2021.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2331696/2021 - DEL.POL.BRODOWSKI, 15964813 - DEL.POL.BRODOWSKI, 349/21/404 - DEL.POL.BRODOWSKI, 2139/21/919 - DEL.POL.BRODOWSKI, 395/21/404 - DEL.POL.BRODOWSKI, 2331696 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

ELIAS RAFAEL CLAUDINO DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes (três vítimas diferentes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, observado o concurso formal entre as diversas infrações penais, porque, nas condições de tempo, lugar e modo que a denúncia descreve, agindo em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios entre si, o adolescente Pablo Cauã Antunes dos Santos e terceiras pessoas ainda não identificadas, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Luzia Santana Theodoro, Orivaldo Theodoro e Kaique Santana Theodoro, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Honda City, um televisor, 03

celulares, avaliados globalmente em R\$ 54.532,00, além da quantia em dinheiro de R\$ 430,00. Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e modo descritos na denúncia, teria facilitado a corrupção do menor de 18 anos P.C.A.S., com ele praticando a infração penal descrita.

A denúncia foi recebida no dia 29 de Julho de 2022, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 98/99).

Mandado de prisão cumprido em 05 de agosto de 2022 (fls. 108/111).

Réu citado às fls. 113. Defesa prévia apresentada às fls. 117/118.

Em sede de instrução processual, foi colhida prova oral, tendo sido o acusado interrogado ao final.

Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição por ausência de elementos probatórios ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras e a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade dos crimes descritos na denúncia encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/08 e 12/14), auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, auto de entrega de fls. 17, relatório de investigação de fls. 18/20 e 58, autos de reconhecimento de fls. 21, 22 e 51, auto de avaliação de fls. 65/66 e demais prova oral carreada aos autos.

Passo agora à análise da autoria.

Em seu depoimento, a vítima Kaique Santana Theodoro narrou que no dia dos fatos estava dormindo quando foi acordado por quatro indivíduos, salvo engano, que o levaram para a sala, juntamente com seu pai e sua mãe, onde os amarraram com lençóis e os amordaçaram com blusas, havendo um quinto homem de fora. Durante a ação delitiva, falavam que se todos ficassem quietos, e nada aconteceria. Acrescentou que um dos rapazes estava armado com uma arma de fogo e a todo momento diziam que queriam dinheiro. O acusado apresentado na audiência foi o que apontou a arma, sendo que outro pegou uma faca na própria residência. Reviraram toda a casa, levando do local vários objetos meus e dos meus pais (celulares, objetos de outro, quantia de R\$ 500,00 em espécie), que eram colocados todos no interior do veículo Honda City, que estava na garagem. A todo momento os roubadores se comunicavam com um quarto indivíduo que estava do lado de fora da casa. Antes de saírem da casa, amaram a gente com peças de roupa, amordaçaram e trancaram em um dos quartos, mas, ao retornarem para indagar sobre como abrir o portão eletrônico, acabaram por deixar a porta aberta. Na sequência, evadiram-se no veículo Honda City. Consignou ainda que logo após os fatos um vizinho chegou em sua casa afirmando que durante a ação delitiva, estava estacionado defronte à residência um veículo Corola, de cor preta, com um indivíduo em seu interior. Indicou que o carro subtraído foi localizado no mesmo dia, na cidade de Ribeirão Preto, e restituído. Por fim, em juízo, confirmou o reconhecimento fotográfico de fls. 51, apontando o acusado como um dos autores do roubo praticado em sua residência, demonstrando certeza à vista da grande tatuagem no pescoço. A família, principalmente, sua genitora ficou muito traumatizada com o ocorrido.

Adiante, a vítima Orivaldo Theodoro narrou que no dia dos fatos se preparava para trabalhar e, ao colocar uma garrafa de água dentro do veículo, foi abordado por três indivíduos, portando um deles arma de fogo. Todos usavam máscara e blusa com capuz. Acordaram sua esposa e filho que também estavam na casa e levaram todos para a sala, amarrando e amordaçando todos. Disseram que se todos ficassem quietos, nada

aconteceria. Reviraram toda a casa e colocaram os objetos de toda a família (celulares - um de cada - joias, dinheiro e televisão) no interior do veículo Honda City, evadindo-se nele. Os meliantes se comunicaram todo o tempo com outro que estava do lado de fora da casa. Antes de saírem, um deles deixou a máscara cair, e disse que não estava nem aí se alguém visse seu rosto. O veículo foi recuperado no mesmo dia, na cidade de Ribeirão Preto. Ficou sabendo da prisão de dois indivíduos e foi convidado a fazer o reconhecimento, mas não viu o rosto de nenhum deles. Ficou muito abalado com a ocorrência, pois teve a arma apontada para cabeça e faca empunhada no pescoço. Reconheceu apenas a arma de fogo que lhe foi apresentada como a mesma utilizada na prática delitiva.

No mesmo sentido as declarações da ofendida Luzia Santana Theodoro, na fase policial, que em tudo confirmou os depoimentos prestados acima, acrescentando que conseguiu reconhecer fotograficamente apenas o adolescente Pablo Cauã Antunes dos Santos como um dos roubadores, assim como a arma utilizada no assalto.

Por sua vez, a testemunha de acusação Ricardo Lisi, investigador de polícia responsável pelo caso, subscritor dos relatórios de fls. 55/57 e 58, informou que após a notícia do roubo mencionado na denúncia, as vítimas relataram que um quarto indivíduo estaria em um veículo Corolla, de cor preta, dando apoio aos assaltantes. Alguns dias após o crime, dois indivíduos foram presos na cidade de Ribeirão Preto, sendo um deles o acusado Elias e o outro o adolescente Pablo Cauã, suspeitos de praticarem vários roubos em Ribeirão e Brodowski. Em poder de ambos foi apreendido um revólver calibre 32, inox. Foram enviadas à polícia daqui as fotos dos suspeitos, da arma e imagens do veículo Corolla utilizado no roubo, que mostravam Elias e Pablo em seu interior. Intimadas as vítimas a comparecerem na delegacia, Kaique e Luzia reconheceram o adolescente Pablo como um dos assaltantes, aquele que deixou a máscara cair, sendo possível ver seu rosto. Posteriormente, Kaique veio a reconhecer também o acusado Elias como um dos autores do crime. Consignou, finalmente, que a arma apreendida com o acusado em um flagrante de assalto de Ribeirão Preto em que foram presos o réu em comento e o adolescente Pablo, posteriormente falecido em confronto com a polícia depois de se evadir da Fundação Casa e praticar outro assalto, foi reconhecida por todas as vítimas como aquela utilizada no assalto.

É certo que, em casos tais, cumpre outorgar credibilidade às palavras das vítimas e testemunhas de acusação, porque, não tivesse o acusado praticado o roubo majorado, não teriam por que apontá-los, indevidamente, como autor dos fatos.

Sobre a validade das declarações prestadas por vítimas e testemunhas insuspeitas, confirmaram-se: "Quando a palavra do agente passivo é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de prova mais do que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para incriminar gratuitamente alguém que, até então, não conhecia" (TACRIM-SP - AP - 7ª C. - Rel. José Habice - j. 09.05.96 - RJTACRIM 31/80); "Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa" (TACRIM-SP - AP - 6ª C. - Rel. Penteado Navarro - j. 29.05.96 - RJTACRIM 32/282); "Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na Polícia e em Juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida" (TACRIM-SP - AP - 7ª C. - Rel. Salvador D` Andréa - j.19.02.98 - RJTACRIM 37/276).

Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE

AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo sentido: STJ, HC nº 100.909/DF, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP, Apelação nº 0009063-71.2014.8.26.0127, 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).

Interrogado em juízo, o acusado negou a prática do crime que lhe é imputado, confirmando a prática de assalto em Ribeirão Preto juntamente com o adolescente Pablo, hoje falecido, bem como passagens pela Vara da Infância de Ribeirão Preto pela prática de atos infracionais, notadamente equiparados ao delito de tráfico de entorpecentes.

A par de sua negativa, o rol de provas implica na condenação do réu. A vítima reconheceu o acusado tendo em conta grande tatuagem em seu pescoço, ora incomum, pelo tamanho e local de realização, conforme se vê da presente audiência. Além disso, o réu foi preso em flagrante juntamente com o adolescente Pablo, reconhecido pelas vítimas do presente crime por fotografia e falecido posteriormente aos fatos, na posse da arma de fogo usada no delito em tela, consoante atestado pelas vítimas.

Logo, a caracterização de roubo mediante concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo é de cristalina demonstração, cumprindo assinalar que as vítimas foram taxativas em afirmar que foram abordadas por três indivíduos, um deles armado, exigindo tudo de valor que possuísem, amarrando-os e amordaçando-os na sala da residência, evadindo-se na sequência, o que denota, agiram com unidade de desígnios, restringiram a liberdade das vítimas e se utilizaram da arma como forma de ameaça, sendo de rigor a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2, II e V, e §2º-A, I do CP. O concurso formal, a par da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, consoante fundamentação a seguir, é evidenciado, tendo em conta que mediante uma ação houve subtração de bens de vítimas diversas – pai, mãe e filho. (HC 459.546/SP).

No tocante ao delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, em que pese a participação do inimputável na prática delitativa de ato infracional equivalente ao roubo qualificado, o órgão do Ministério Público não produziu quaisquer outras provas aptas à demonstração de que foi o delito em lume que o iniciou no mundo do crime; anote-se que tal ônus lhe competia (artigo 156, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal).

Assim, de rigor a absolvição do acusado relativamente a este delito.

Nesse sentido, aplicáveis à espécie, vale citar.

“CORRUPÇÃO DE MENORES – Não caracterização – Hipótese que tipifica o crime descrito no artigo 1º da Lei 2252/52: “não cometer o crime com pessoa menor de dezoito anos, mas o corrompê-la, ou facilitar sua corrupção, com ela praticando crime” – Inexistência, ademais, de prova de que o menor tenha sido corrompido, ou tenha facilitada sua corrupção, por ter o apelante com ele cometido o roubo, tudo indicando que esse menor já era corrompido, tanto que dele a arma usada para a ameaça – Recurso provido para esse fim”. (TJSP – ACr 112.062-3 – São Paulo – Rel. Des. Barreto Fonseca – J. 18.11.1991);

“CORRUPÇÃO DE MENORES – Não caracterização – Inexistência de prova de que o menor, então beirando os dezoito anos, realmente tivesse sido corrompido por atuação do

apelante - Para configuração do crime definido pela Lei 2252/54, não basta a prática de delito em co-autoria - Necessidade de que se demonstre, no curso da instrução, a atuação do acusado sobre o menor - Recurso provido para afastar a condenação". (TJSP - ACr 101.095-3 - Teodoro Sampaio - Rel. Des. Bento Mascarenhas - J. 25.02.1991);

"CORRUPÇÃO DE MENORES - Não caracterização - Delito de natureza não formal, a exigir prova efetiva da corrupção - Absolvição decretada". (TJSP - ACr 82.675-3 - Laranjal Paulista - Rel. Des. Cunha Camargo - J. 11.12.1989); "APELAÇÃO CRIMINAL - Para caracterizar o crime de corrupção de menores definido no art. 1º, da Lei nº 2.252/54, não basta prova apenas da prática de delito em concurso com menor penalmente irresponsável; não sendo crime formal, é mister se comprove a atuação do maior sobre o menor de modo a lhe diminuir a resistência moral ou a prosperar corrupção já em curso". (TJSC - ACr 97.008037-9 - SC - 2ª C.Crim. Rel. Des. Nilton Macedo Machado - J. 07.04.1998).

Deste modo, não havendo dúvidas acerca de materialidade e autoria do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, porquanto se trata de crime cometido em circunstâncias tais capaz de trazer graves sequelas de ordem psicológica à vítima, conforme narrado pela vítima Kaique e Orivaldo, em face do que majoro a pena-base de 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, presente a atenuante da menoridade relativa, retornando a pena no patamar mínimo(fls. 142/143).

Na terceira fase de fixação de pena, não existem causas de diminuição, mas presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, previstas no §2º, II e V, do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena de 1/2. Presente também a causa especial de aumento prevista no 2º- A, I, do art. 157 do CP, uma vez que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, pelo que aumento novamente a pena de 2/3, bem como o acréscimo de 1/6 decorrente do concurso formal de crimes, pois atingido patrimônio de vítimas diversas, tornando-a definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O regime inicial do cumprimento de pena será o FECHADO, tendo em vista o montante da pena aplicado. Ainda observo que se trata de delito de extrema gravidade, que causa repulsa à sociedade, além de incutir um sentimento de insegurança e medo que se torna mais latente numa pequena urbe como a desta comarca, notadamente pelo crescente número de roubos, sendo negado ao réu, por iguais razões, notadamente o acautelamento da ordem social, o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da ação penal para ABSOLVER o acusado CONDENAR o acusado ELIAS RAFAEL CLAUDINO DE FREITAS do delito capitulado no art. 244-B da Lei 8.069/90, e CONDENÁ-LO como incurso no art. 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado. Conforme acima fundamentado, não poderá recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados, expeça-se carta de guia definitiva e o que mais for de praxe.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os acusados arcarão com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Brodowski, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA